济宁市交通工程招标投标“评定分离”工作指引（征求意见稿）

为进一步优化我市交通运输行业营商环境，强化招标人主体责任，依法落实招标人招标自主权，合理运用“评定分离”的评标、定标方法，实现招标项目“评优定优”目标，促进交通运输行业高质量发展，特制定本指引。

一、总体要求

为进一步深化工程建设项目招投标机制改革，创新招投标监督和管理模式，落实招标人主体责任，将招投标程序中的“评标委员会评标”与“招标人定标”分离为相对独立的两个环节，根据招标文件规定的程序和方法进行评标、定标，确定中标人，实施“评标-定标”分离的办法。评定分离应遵循合法、科学、民主决策的原则，根据项目实际，综合考虑实力强、信誉好、“竞价+择优”等因素确定中标人。

二、适用范围

本指引适用范围为我市行政区域内，依法必须招标的交通工程建设项目（招标人自主选择是否采取“评定分离”方式）。

三、评标阶段

（一）推荐中标候选人

招标人应在招标文件中明确推荐中标候选人的方法和数量，评标委员会应当按照招标文件确定的评标方法和评标细则进行评审，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，以不排序的方式向招标人推荐 3 个中标候选人。

（二）评标报告审查

强化招标人主体责任，招标人应当在中标候选人公示前认真审查评标委员会提交的书面评标报告，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。重点关注评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；是否存在对客观评审因素评分不一致，或者评分畸高、畸低现象；是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；是否依法通知投标人进行澄清、说明；是否存在随意否决投标的情况。

（三）中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内在公共资源交易网公示中标候选人，公示期不少于 3 日。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。异议的提出和处理，适用《招标投标法实施条例》第五十四条的规定。

公示期间，因异议或投诉被取消中标候选人资格、中标候选人放弃中标候选人资格等导致中标候选人少于 3 个的，招标人可以自

主决定是否递补中标候选人，并在招标文件中明确。递补的中标候选人须在公共资源交易网进行公示，公示期不少于 3 日。

四、定标阶段

招标文件应明确定标委员会的组建方式及成员数量、定标因素、定标方法及公告方式等内容。

（一）定标考察

招标人应在招标文件中明确是否对中标候选人进行实地考察，考察内容包括对中标候选人企业经营状况、投标的项目班子成员、技术管理及协调能力等。如招标人组织考察的，应对所有中标候选人进行考察，并出具考察报告作为定标因素之一。

（二）组建定标委员会

招标人负责组建定标委员会，承担定标的主体责任。定标委员会成员人数为 5 人及以上单数。定标委员会组长应由招标人的法定代表人或其委托代理人（须为本单位人员，并出具授权委托书）担任。定标委员会成员原则上由招标人的领导班子成员、中层管理人员、工程技术（经济）人员组成，招标人也可根据自身情况聘请相关专家（具备法律、法规和规章规定的评标专家条件，且应出具有关证明材料）作为定标委员会成员，聘请专家人数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。

定标委员会成员不得与中标候选人有利害关系，在定标期间不得与中标候选人或者其他利害关系人进行私下接触，应当客观、公

正地履行职责，遵守纪律，保守秘密，对所提出的定标意见承担责任。

（三）组建定标监督小组

招标人应组建定标监督小组，监督小组成员不少于 2 人，原则上由招标人本单位或上级单位纪检监察人员、审计人员、工程建设领域相关专业技术人员等组成。监督小组对定标委员会的组建是否符合规定、定标委员会是否按照既定的定标因素和定标方法进行定标、定标过程是否存在不公平不公正的情形、定标过程是否出现异常情况及处理措施是否得当等进行见证监督。

（四）定标因素

招标人可根据工程特点确定定标因素及内容，并在招标文件中明确。定标因素可以参考评标委员会评审意见、考察报告，还可以参考价格因素、企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平等，招标人也可根据工程实际情况设置其他定标因素。

1.价格因素主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。在考虑价格因素时，应坚持投标报价、履约能力、服务质量与招标项目要求相匹配的原则；

2.企业实力包括资质等级、专业技术人员规模、近几年财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面；

3.企业信誉包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等；

4.拟派团队能力与水平，包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

5.招标人认为需考量的其他要素，包括项目负责人答辩情况,售后服务、质量保修等。

定标委员会在“择优”的同时也可进行“比劣”，“比劣”可参考交通运输主管部门等有关部门的行政处罚、通报或其他不良信用信息。

1.有无因串通投标、围标、行贿等不正当手段谋取中标被处理处罚；

2.有无因挂靠，以他人名义投标，出让或者出借资格、资质证书供他人投标被处理处罚；

3.投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无在招标投标活动中存在行贿犯罪行为记录；

4.投标人在建设项目实施过程中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

5.有无因拖欠农民工工资，被列入限制承揽新项目企业名单；

6.招标人认定的其他不良行为。

（五）定标方法

招标人应选择下列定标方法之一并在招标文件中明确。定标委员会按照招标文件明确的定标方法确定中标人，并出具定标报告：

1.直接票决定标。定标委员会成员根据定标因素对各中标候选人进行评审比较后，进行票决排名。票决宜采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分，最优的 3 分，其次 2 分，依此类推，按总分高低排序确定中标人。得票数（总分）相同且影响中标人确定的，可由定标委员会对得票

数（总分）相同的单位进行再次票决确定排名。具体细则应在招标文件中明确。

2.集体议事定标。定标委员会根据评标报告和招标文件明确的定标因素对各中标候选人进行综合比较，集体商议，定标委员会成员各自发表意见，最终由定标委员会组长综合各定标委员会成员意见确定中标人。具体议事规则应当在招标文件中明确。

3.其他符合法律法规的定标方法。

（六）定标时间、地点

招标人应在中标候选人公示期结束后 7 个工作日内召开定标会议。招标人定标前组织实地考察的，定标会议应在中标候选人公示期结束后 15 个工作日内召开。定标会议应在公共资源交易中心或具备全过程声像记录条件的场所召开。

招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易网公布延期原因和定标时间。

（七）定标会议

定标会议应包括以下主要内容：招标人宣布定标纪律、规则和流程；招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况、对中标候选人的考察情况（如有）；定标委员会成员有疑问的，可以向招标人提问，招标人现场作出答复，答复的信息不得有倾向性意见；定标委员会按照招标文件中明确的定标方法进行定标活动，并形成全过程书面记录、全流程声像记录和定标报告。

（八）中标结果公告

招标人应在定标工作完成后 3 日内在发布招标公告的媒介公告中标结果。

定标后中标人有下列情形之一的，招标人可以从其他合格的中标候选人中，按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标人，也可以重新招标。

1.中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同的；

2.中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；

3.被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

五、监督管理

（一）加强招标人内控管理

1.加强内控制度建设。招标人要强化责任意识、法治意识，建立完善的定标机制和内控制度，将“评定分离”纳入“三重一大”审议事项范围，对招标和定标全过程负责，并主动接受纪检监察、审计等部门的监督。

2.加强内部监督管理。招标人应加强对相关人员的廉政和保密教育，明确定标委员会成员应当遵守职业道德，保守工作秘密，客观、公正地履行职责，对所提出的定标意见承担责任。定标监督小组要加强对定标全过程监督和管理，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论；定标监督小组发现定标活动存在违法违规行为的，要及时向有关部门反映。

3.加强招标档案管理。招标人要完善招标投标情况书面报告，包括定标因素、定标方法、定标监督小组名单、定标委员会的组成

和定标报告等内容，及时归档定标全过程书面记录、定标全流程声像记录及定标报告等资料。

4.加强标后履约管理。招标人应在项目实施过程中对中标人的履约情况跟踪管理，包括：投标承诺是否兑现工期、质量安全管理、变更及造价控制情况、协调配合与服务等，综合评估招标效果。

（二）加大监管力度

各级招标投标监督管理部门应畅通投诉举报途径，通过“双随机、一公开”、专项检查、标后评估等方式，加强对“评定分离”项目的事中事后监管。发现存在问题的，责令改正并记录不良信用信息；发现存在违法行为的，移交执法监察部门对其实施行政处罚；发现涉嫌违法犯罪的，应当及时移交公安机关。

六、其他

本《工作指引》自 2024 年　月 日起，在全市范围内施行，有效期为 3 年。

附件：1.评标报告审查表

2.定标委员会组成表

3.定标委员会成员承诺书

4.定标监督小组人员组成表

5.定标委员会成员定标投票表（直接票决定标法）

6.定标委员会定标投票统计表（直接票决定标法）

7.定标委员会成员定标意见表（集体议事法）

8.定标委员会确定中标人（集体议事法）

9.定标报告

附件1

评标报告审查表

项目名称			
招标人			
招标人应当在中标候选人公示前认真审查评标委员会提交的书面评标报告，审查是否存在以下情形，并出具审查意见。			
审查内容	审查意见		问题描述
	是	否	
评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标。			
是否存在对客观评审因素评分不一致，或者评分畸高、畸低现象。			
是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判。			
是否依法通知投标人进行澄清、说明。			
是否存在随意否决投标的情况。			

在审查过程中发现的其他问题。	
审查结论	通过/不通过
招标人	单位（公章） 年　　月　　日

附件2

定标委员会组成表

项目名称	
招标人	
招标代理机构	
定标时间	
定标方法	
其他要求	

定标委员会成员情况					
序号	姓名	工作单位及职务	身份证号	联系电话	备注
1					组长
2					
3					
4					
5					
6					
7					
聘请专家的，应附符合专家条件的证明文件。					

附件 3

定标委员会成员承诺书

我自愿担任本项目的定标委员会成员，在此郑重承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律及有关部门关于招投标的法规、规章，维护国家利益、公共利益和他人利益。

2.客观公正地履行职责，遵守职业道德，独立、负责地为本项目提供真实、可靠合理的定标意见，并对提出的评审意见承担个人责任。

3.履行相关保密义务，不透露定标委员会成员名单以及与定标有关的其他情况，保守定标过程中所有商业秘密。

4.遵守定标纪律，不私下接触投标人或者其他利害关系人，不收受他人的财物或者其他好处，自觉抵制定标过程中一切不正当要求。

5.严格遵守定标委员会成员回避制度，当发现自己与投标人有隶属关系、合作经营关系以及其他利益关系时，绝不隐瞒，主动回避。

6.自觉抵制招投标违法违规行为，积极配合有关部门的调查取证工作。

7.自觉服从监督部门的监督和管理。

以上承诺如有违反，本人愿意接受有关行政机关依法做出的行政处罚和处分。

承诺人：

承诺日期：

附件 4

定标监督小组人员组成表

项目名称：　　日期：

序号	姓名	工作单位 及职务	身份证号	联系电话	备注

附件 5

定标委员会成员定标投票表
（直接票决定标法）

日期：

项目名称	
定标办法	
定标因素	（请按招标文件要求选择） 1.评标委员会评审意见； 2.考察报告（如有）； 3.价格因素； 4.企业实力； 5.企业信誉； 6.拟派团队能力与水平； 7.招标人认为需考量的其他要素。
投票理由	
中标候选人1	（票决分数）
中标候选人2	（票决分数）
中标候选人3	（票决分数）

注：定标委员会投票时，应按文件规定的投票规则独立行使投票权；投票需注明投票理由。

定标委员会成员签字：

附件 6

定标委员会定标投票统计表
（直接票决定标法）

项目名称：　　日期：

中标候选人 / 定标委员会成员	中标候选人1	中标候选人2	中标候选人3	备注
成员 1				
成员 2				
成员 3				
成员 4				
成员 5				
票决分数				
确定中标人				
定标委员会（签名）				

定标监督小组人员 （签名）	

附件 7

定标委员会成员定标意见表
（集体议事法）

日期：

项目名称	
定标办法	
定标因素	（请按招标文件要求选择） 1.评标委员会评审意见； 2.考察报告（如有）； 3.价格因素； 4.企业实力； 5.企业信誉； 6.拟派团队能力与水平； 7.招标人认为需考量的其他要素。
定标委员会成员意见	（记录定标委员会成员各自发表意见情况）
定标委员会成员（签名）	

附件 8

定标委员会确定中标人
（集体议事法）

日期：

项目名称	
定标办法	
定标因素	（请按招标文件要求选择） 1.评标委员会评审意见； 2.考察报告（如有）； 3.价格因素； 4.企业实力； 5.企业信誉； 6.拟派团队能力与水平； 7.招标人认为需考量的其他要素。
确定中标人及理由	
定标委员会组长（签名）	
定标委员会（签名）	

定标监督人员 （签名）	

附件 9

定标报告

项目编号：_____

项目名称：_____

招标人（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

定标报告

<table>
<tr><td rowspan="3">定标概况</td><td>项目名称</td><td></td><td>定标时间</td><td></td></tr>
<tr><td>定标地点</td><td></td><td>推荐中标候选人数量</td><td>名</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否实地考察</td><td colspan="2">（是或否）</td></tr>
<tr><td>定标因素</td><td colspan="4">（请按招标文件要求选择）
1.评标委员会评审意见；
2.考察报告（如有）；
3.价格因素；
4.企业实力；
5.企业信誉；
6.拟派团队能力与水平；
7.招标人认为需考量的其他要素。</td></tr>
<tr><td>定标方法</td><td colspan="4">（请按招标文件要求选择）</td></tr>
<tr><td>中标候选人名单</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

中标人	

<table>
<tr><td>定标方法
操作概况</td><td colspan="2">（根据定标方法简易描述产生中标人的过程或各中标候选人票数）</td></tr>
<tr><td>其它需说明的事宜</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">定标委员会成员（签名）</td><td>姓名</td><td>备注</td></tr>
<tr><td></td><td>组长</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">定标监督小组（签名）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>